

		جامعة الأزهر كلية الشريعة والفقه بأسبوط
رؤية الكلية: تطمح كلية الشريعة والفقه بأسبوط أن يكون لها السبق والريادة في علوم الشريعة والفقه على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.		
رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والفقه - جامعة الأزهر فرع أسبوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة لا تعداد برامج شاملة في مجالات الشريعة والفقه جامعا بين الأصالة والمعاصرة، قديرا على الجهود والتميز العلمي والفكري، وبما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، ملتزمين قديما في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعا بالقيم الإسلامية والخلاقية، ورسالة الأزهر وأوره في ترسيخ المنهج الإسلامي.		
امتحان التوظيف للتفصيل للدراسات الأول عام جامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢م		
القسم : قانون خاص	الفرقة : تلف	اسم المقرر : قانون مدني (١ عقود)
قود المقرر : قانج ٣-٢	تاريخ الامتحان : ٢٠٢١/٢٢م	زمن الامتحان : ٩٠ دقائق
الدرجة الكلية : ١٠٠ درجة	عدد الاسئلة : ثلاثة	عدد الاصطفاة : واحدة

أجب عن الأسئلة الآتية

المسألة الأولى: أكتب كل فقرة من الفقرات التالية في فقرة الإجابة، ثم ضع أمامها علامة (صح) فقط أو علامة (خطأ) فقط، مع التبرير لكل منهما بما لا يزيد عن خمسة أسطر.

- ١) يجوز للبالغ الذي بإمكانه غيره أن يطلب إبطال البيع. (5 درجات).
- ٢) يجوز تأجير العقارات والتفود. (5 درجات).
- ٣) يقتصر مدلول الخطر المؤمن منه على العاهات المسببة أو لكارثة السيئة فقط. (5 درجات).
- ٤) دعوى صحة التذلل دعوى شخصية. (5 درجات).

المسألة الثانية: اشرح بالتفصيل المناسب ما يلي

- ١) خصائص عقد التأمين. (25 درجة).
- ٢) علم المشتري بالبيع عتبا كافيًا. (25 درجة).

المسألة الثالثة: تحدث عن المدة باعتبارها من عناصر المخل في عقد الإيجار. (30 درجة).

رئيس القسم
د. / حسام مهدي صادق

مع تمنياتي بالتوفيق..
د. عثمان علي عثمان أحمد

	جامعة أسيوط كلية الشريعة والقانون بأسيوط	
امتحان التفاضل للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ م		
القسم : قانون خاص	الفرقة : رابعة تخلف ثلاثة (نظام حديث) وخامسة تخلف رابعة (نظام قديم)	اسم المقرر : قانون مدني (عقود)
كود المقرر : قانون ٣٠٣	تاريخ الامتحان : ١١ / ١١ / ٢٠٢٢ م	زمن الامتحان : ساعتان
الدرجة الكلية : ١٠٠ درجة	عدد الأسئلة : سواlette	عدد الصفحات : واحدة

أجب عن السؤالين الآتيين :

السؤال الأول : أكتب كل عبارة من العبارات التالية في كراسة إجابتك، ثم ضع أمامها علامة (✓) أو (x) ، مع تعليل كل منهما فيما لا يزيد عن ثلاثة أسطر^(١) . (٥٠ درجة) .

- (١) يكون التسليم حكماً بتسليم المشتري أو المستأجر الوسيلة التي يتمكن بها من استلام المعقود .
- (٢) يشترط في عقد الإيجار أن تكون الأجرة نقدية .
- (٣) دعوى صحة التعاقد دعوى تحفظية .
- (٤) التأمين عقد شكلي .
- (٥) إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة من مؤجر واحد فإن الذي يفضل منهم المستأجر الذي حاز العين .

السؤال الثاني : اشرح الموضوعات الآتية بالتفصيل المناسب . (٥٠ درجة) .

- (١) يشترط في العيب، الموجب للضمان في عقد البيع، أن يكون خفياً .
- (٢) تعريف العيوب، ودلالته في القانون المدني المصري .
- (٣) شروط الأجرة .
- (٤) حكم الإيجار المؤبد .
- (٥) يشترط في الخطر المؤمن منه أن يكون أمراً مشروعاً .

رئيس القسم

مع ثمناتي بالتوفيق،

د/ عثمان علي عثمان أحمد

(١) ملحوظة : تكون الإجابة عن كل فقرة بعلامة (✓) فقط أو (x) فقط، ولا يمكن أن تحتل الوجهين معاً .

كلية الدراسات الإسلامية والعربية
بندك الإسكندرية
البرنامج: الشريعة والقانون.
القسم:
الشعبة: الشريعة والقانون.
الفرقة: الثالثة.
للمودج: ()
عدد الأسئلة () سؤال في () صفحة



كود المسقرر: ٢٥ ١١ خاص
العام الدراسي: 2023/2022 م
الفصل الدراسي: (الأول)
تاريخ الاختبار: 2023/١/٩ م
زمن الاختبار: ساعتان .
نوع الاختبار: (شفهي)
الدرجة الكلية : (100) درجة
درجة كل سؤال : () درجة

(أجيبى - حسب ما يُطلب منك - عن الأسئلة التالية):-
أولاً: عقد البيع:- أجيبى عن اثنين فقط من الأسئلة التالية:-
السؤال الأول:-

(40 درجة).

(20 درجة).

أشرحي بالتفصيل دعوى الغبن الفاحش . متى تُرفع
السؤال الثاني:-

(20 درجة).

(20 درجة).

تكملي عن عناصر التعويض في حالة الاستحقاق الجزئي، موضحة أحكام الاتفاقات المعدلة لهذا الضمان.
السؤال الثالث:-
أشرحي ضمانات الوفاء بالثمن . مشروع
ثانياً: عقد الإيجار:- أجيبى عن أحد السؤالين التاليين:-
السؤال الأول:-

(30 درجة).

ما الحكمة من استصدار القانون رقم 4 لسنة 1996؟ وما الفوائين الواجب استبعادها من التطبيق إصلاً لهذا القانون؟ وما الأماكن التي تخضع لتطبيق هذا القانون؟ وما الفوائد الواجبة التطبيق على العلاقة الإيجارية بعد صدور هذا القانون؟ أشرحي ذلك بالتفصيل.

السؤال الثاني:-

من الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر الالتزام بالضمان؛ أشرحي هذا الالتزام موضحة ما يلي:
ما مضمون التعرض الشخصي والتعرض من الغير؟ وما شروط كل نوع؟ وما صوره؟ وما جزاء الإخلال بهذا الضمان؟ وهل يجوز تعديل هذا الضمان؟

(30 درجة).

ثالثاً: عقد التأمين:- أجيبى عن أحد السؤالين التاليين:-

السؤال الأول:-

ما المقصود بالتأمين من الأضرار؟ وما مميزاته؟ وما المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه هذا النوع من أنواع التأمين؟ وما أنواعه؟ أشرحي ذلك بالتفصيل.

السؤال الثاني:-

من الالتزامات التي تقع على عاتق المؤمن له الالتزام بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه؛ فما مضمون هذا الالتزام؟ وما أنواع البيانات التي يجب على المؤمن له تقديمها للمؤمن؟ وما شروط البيانات التي يلتزم المؤمن له الإدلاء بها للمؤمن؟ أشرحي ذلك بالتفصيل.

انتهت الأسئلة مع خالص الدعوات بالتوفيق..

أ.د/ محمود الديب أ.د/ جمال النشار.

المادة	قانون مدني (عقود)	كود المقرر	٢٣٧
الفرقة	الثالثة	الزمن	ساعتان
البرنامج	شريعة وقانون عربي	التاريخ	٢٠٢٢/١/١٧ م
القسم	القانون الخاص	عدد ورقات الأسئلة	٢
		درجة الامتحان	١٠٠



كلية الشريعة والقانون بالجامعة



جامعة القادسيه

امتحان الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ م

نموذج (ج)

السؤال الأول: ظلل الدائرة (أ) إذا كانت العبارة صحيحة والدائرة (ب) إذا كانت غير صحيحة لكل مما يأتي:
(٥٠ درجة - لكل نقطة درجتان)

- ١- الاتفاق على مكان تسليم المبيع من العناصر الجوهرية لإبرام عقد البيع.
- ٢- عندما يصرح الموعد له برغبته في الشراء في المدة المعينة لذلك فإن الوعد يتحول إلى بيع بائر رجعي.
- ٣- العبارة بسلامة إرادة الواعد في الوعد بالمبيع يكون بوقت صدور الوعد منه.
- ٤- العبارة بسلامة إرادة الموعد له في الوعد بالمبيع من عيوب الإرادة يكون بوقت إبرام العقد النهائي.
- ٥- يجوز للمتعاقدين تعليق البيع بشرط التجربة على شرط فاسخ.
- ٦- يستطيع البائع طلب التعويض في بيع ملك الغير حتى ولو لم يحصل على حكم بإبطال العقد.
- ٧- من شروط دعوى صحة التعاقد أن يكون التنفيذ العيني ما زال ممكناً.
- ٨- في بعض الحالات يضمن البائع العيب حتى لو كان ظاهراً.
- ٩- دعوى صحة التوقيع من الدعاوى التي تسجل بصحتها.
- ١٠- الأجرة الخمسة لا تحول دون انعقاد الإيجار.
- ١١- يستفيد حتى الآن من الامتداد القانوني لإيجار الأماكن السكنية أي الميث الذي كان يقيم منه إقامة مستقرة وقت الوفاة.
- ١٢- إيجار ملك الغير بغير إرادة منه يقع صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر.
- ١٣- نفقات تسليم العين المؤجرة على المستأجر.
- ١٤- يسقط دين الأجرة بالتقادم الخمسي ولو أقربه المستأجر.
- ١٥- ليس للمستأجر الرجوع على المؤجر بالمصروفات الضرورية عند انتهاء عقد الإيجار لو أنفقها بغير إذن المؤجر.
- ١٦- الرأي مستقر في الفقه والقضاء على أن حق المستأجر هو حق عيني لا شخصي في كل من فرنسا ومصر.
- ١٧- لا يجوز للمستأجر أن يرهن حقه رهناً رسمياً.
- ١٨- التأمين الخاص تأمين إجباري في كل صوره.
- ١٩- التأمين الاجتماعي يقوم على أساس مبدأ سلطان الإرادة.
- ٢٠- يجوز للمضروب في بعض الأحوال إقامة دعوى التعويض ضد المؤمن مباشرة.
- ٢١- يشترط حدوث الضرر في التأمين على الأشخاص لاستحقاق مبلغ التأمين.
- ٢٢- يشترط نوافر أهلية التصرف في المؤمن له لإبرام عقد التأمين.
- ٢٣- يتحقق الفسخ في عقد التأمين بأثر فوري.
- ٢٤- تصرفات الوكيل المقوض ملزمة للمؤمن حتى في حال تجاوزه لحدود سلطاته الممنوحة.
- ٢٥- يلتزم المؤمن له بالإدلاء بجميع البيانات بشكل مطلق عند إبرام عقد التأمين.

السؤال الثاني: ظلل الدائرة التي ترمز للإجابة الصحيحة فيما يلي: (٥٠ درجة - لكل نقطة درجتان)

- ٢٦- إذا اتجهت إرادة أحد المتعاقدين إلى إبرام عقد البيع واتجهت إرادة الآخر إلى إبرام عقد الإيجار في هذا الحالة
(أ) يتعقد عقد البيع بـ، يتعقد عقد الإيجار جـ، لا شيء مما سبق

انظر خلفه

(٢٠٢١/٢٠٢٢)



كلية البنات الأزهرية بالفيلا الجديدة
شعبة الشريعة والقانون



الامتحان النهائي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م

القسم : قانون خاص	الفرقة : الثالثة (أ)	اسم المقرر : قانون مدني (عقود)
كود المقرر : قانون ٢٠٣	تاريخ الامتحان : ٢٠٢٤/١٠/٢٠م	زمن الامتحان : ساعتان
الدرجة الكلية : ١٠٠ درجة	عدد الاسئلة : ثلاثة	عدد الصفحات : واحدة

أجبي عن الأسئلة الآتية :

السؤال الأول : أكتبي كل فقرة من الفقرات التالية في كراسة إجابتك، ثم ضعي أمامها علامة (✓) أو (x)، مع تعليل كل منهما فيما لا يزيد عن خمسة أسطر (٥ : درجة) .

- ١) لا ضمان للعيوب الخفية في البيوع الإدارية أو القضائية.
- ٢) يلتزم المستأجر بالتأمينات الضرورية.
- ٣) التأمين المختلط يكون لحالة الوفاة والبقاء معاً.
- ٤) الثمن البخس هو الثمن الذي لا يقصد البائع أن يتقاضاه من المشتري.

السؤال الثاني : أكتبي كل فقرة من الفقرات التالية في كراسة إجابتك، ثم اختاري الإجابة الصحيحة مما بين القوسين في كل فقرة، مع التعليل فيما لا يزيد عن خمسة أسطر (٣٠ : درجة) .

- ١) عقد البيع من العقود (الشكلية - الرضائية - الاحتمالية).
- ٢) من الضمانات الخاصة للوفاء بالأجرة (التنفيذ العيني - الفسخ - وضع منقولات كافية للوفاء بالأجرة).
- ٣) عقد التأمين من العقود (الاحتمالية - المحددة - القورية).

السؤال الثالث : اشرحي الموضوعات الآتية بالتفصيل المناسب (٣٠ : درجة) .

- ١) الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد.
- ٢) الأهلية اللازمة لطرفي عقد الإيجار.
- ٣) تعريف وشروط الخطر المؤمن منه باعتباره محلاً لعقد التأمين.

رئيس القسم

د. حسام مهنى صادق

مع تمنياتي بالتوفيق،

د/ عثمان علي عثمان أحمد

الفرقة/ الثالثة شريعة وقانون
المادة/ القانون المدني (عقود)
الزمن/ ساعتان

Eman said...

جامعة الأزهر فرع أسيوط
كلية البنات الأزهرية بالمنيا
شعبة الشريعة والقانون

امتحان (نهائية) الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م

أجيبني عن الأسئلة الآتية :

س ١ : أكتب كل عبارة من العبارات التالية في كراسة إجابتك، ثم ضعي أمامها علامة (✓) أو (x)، مع تعليل كل منهما فيما لا يزيد عن ثلاثة أسطر . (٣٣ درجة) .

١✓ البيوع الإدارية أو القضائية التي تمت بطريق المزاد لا ضمان للعيوب الخفية فيها .

٢✓ يجوز لناقص الأهلية استئجار بعض الأشياء، كاستئجار محراث لحرث الأرض أو ماكينة لريها .

٣✓ يقتصر مدلول الخطر المؤمن منه على الحادث الميء أو الكارثة السيئة فقط .

س ٢ : أكتب كل عبارة من العبارات التالية في كراسة إجابتك، ثم اختاري إجابة صحيحة أو أكثر من بين الأقواس، مع التعليل فيما لا يزيد عن ثلاثة أسطر . (٣٣ درجة) .

١✓ الثمن الذي لا يقصد البائع أن يتقاضاه من المشتري هو (البخن - التافه - النصوري) .

٢✓ تسقط دعوى ضمان العيوب الخفية في الإيجار بمضي (١٥ سنة - ٣ سنوات - سنة واحدة) من وقت ظهور العيب .

٣✓ اهتم المشرع القانوني بعدة ضمانات تكفل للبائع الحصول على الثمن ومنحقاته منها ما يلي (حبس المبيع - حق الامتياز - منع المشتري من التصرف في المبيع - إلزام المشتري بأن يضع في المبيع منقولات كافية للوفاء بالثمن) .

س ٣ : اشرحي الموضوعات الآتية بالتفصيل المناسب . (٣٤ درجة) .

١✓ الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد .

٢✓ حبس المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة .

٣✓ الخصائص العامة لعقد التأمين .

مع تمنياتي بالتوفيق،

د/ عثمان علي عثمان أحمد

	جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون بأسبوط	
امتحان التخرج للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م		
القسم : قانون خاص	الفرقة : الرابعة تخلف س ٣	اسم المقرر : قانون معني (عقود)
كود المقرر : قانون ٣٠٣	تاريخ الامتحان : ١٢ / ٢٤ / ٢٠٢٣ م	زمن الامتحان : ساعتان
الدرجة الكلية : ١٠٠ درجة	عدد الأسئلة : ثلاثة	عدد الصفحات : واحدة

أجب عن السؤالين التاليين^(١) :

السؤال الأول: أكتب بالترتيب كل فقرة من الفقرات التالية في كراسة الإجابة، ثم ضع أمامها كلمة (صح) فقط أو كلمة (خطأ) فقط، مع التعليق لكل منهما بما لا يزيد عن خمسة أسطر (50 درجة).

- ١) ينقلب عقد بيع ملك الغير صحيحاً في حق البائع إذا آلت إليه ملكية المبيع بعد صدور العقد.
- ٢) يعتبر الزمن عنصراً جوهرياً في تحديد التزامات كل من المؤجر والمستأجر.
- ٣) عقد التأمين عقد محدد.
- ٤) لا يجوز للبائع الذي باع ملك غيره أن يطلب إبطال البيع.
- ٥) يجوز تأجير المأكولات والنقود.

السؤال الثاني: اشرح بالتفصيل المناسب الموضوعات الآتية (50 درجة).

- ١) علم المشتري بالمبيع علماً كافياً.
- ٢) امتياز المؤجر.
- ٣) أوجه التقارب بين التأمين التعاوني والتأمين بقسط ثابت.
- ٤) الشروط التي يجب توافرها في العيب الخفي الموجب للضمان في عقد البيع.
- ٥) الأهلية اللازمة في المستأجر لصحة الإيجار.

رئيس القسم
د. / حسام مهني صادق



مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح
د/ عثمان علي عثمان أحمد

(١) يجب اتباع تعليمات ورقة الأسئلة وتلقاها بكل دقة.